

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2087/2535

นาง สุรินทร์ แซ่ฝงหรือแซ่ผงหรือธีระ
สมบัติ

โจทก์

นาง อ่อน ปิ่น แก้ว

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 109 เดิม, มาตรา 146, มาตรา 112 เดิม, มาตรา 149, มาตรา 572

โจทก์เช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างตึกแถวเก็บผลประโยชน์ตลอดเวลาเช่า เมื่อครบกำหนดสัญญาเช่าแล้วโจทก์ยอมให้ตึกแถว ตกเป็นของเจ้าของที่ดิน จำเลยได้ทำสัญญาเช่าซื้อตึกแถวจากโจทก์ แม้เมื่อครบกำหนดการเช่าที่ดินแล้วกรรมสิทธิ์ในตึกแถวจะตกเป็นของเจ้าของที่ดิน ก็เป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่จะกล่าวกันต่างหาก แต่ระหว่างโจทก์กับจำเลยย่อมมีผลผูกพันตามสัญญาเช่าซื้อ ที่ได้ทำกันไว้ เมื่อจำเลยเข้าอยู่ในตึกแถวโดยอาศัยสิทธิ การเช่าซื้อระหว่างโจทก์กับจำเลย และจำเลยมิได้ผิดสัญญา แต่อย่างใด โจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะขับไล่จำเลย หรือเรียกค่าเสียหาย

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อปี 2511 จำเลยเช่าตึกแถวเลขที่ 3/25-26ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดที่ 10548 ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดเกาะแก้วสุทธารามจากโจทก์โดยไม่ได้ทำสัญญาเช่าต่อกัน จำเลยยอมชำระค่าเช่าให้โจทก์ปีละ 361 บาท ตลอดมา ต่อมาจำเลยไม่ชำระค่าเช่าให้โจทก์เป็นเวลา 3 ปี โจทก์จึงบอกเลิกสัญญาเช่าและให้จำเลยออกจากตึกแถวดังกล่าว จำเลยไม่ยอมออก

ทำให้โจทก์เสียหายขาดประโยชน์ที่โจทก์อาจนำตึกแถวดังกล่าวให้ผู้อื่นเช่ามีรายได้เดือนละ 1,000 บาทขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากตึกแถว และให้ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 1,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะออกจากตึกแถวดังกล่าว

จำเลยให้การว่า จำเลยได้เช่าซื้อตึกแถวตามฟ้องและได้ชำระค่าเช่าซื้อให้แก่โจทก์ครบถ้วนแล้ว ทั้งยังได้ครอบครองตึกแถวดังกล่าวด้วยความสงบเปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปีแล้ว ตึกแถวดังกล่าวจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง หากโจทก์ได้รับความเสียหายก็ไม่เกินเดือนละ 30 บาท

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากตึกแถวเลขที่ 3/25-26 ถนนมาตยาวงษ์ ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องต่อไป กับให้จำเลยชำระค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นรายเดือน เดือนละ 300 บาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะออกจากตึกแถวดังกล่าว

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ได้เช่าที่ดินจากวัดเกาะแก้วสุทธาราม เพื่อปลูกสร้างอาคารหรือถาวรวัตถุในที่ดินที่เช่า แล้วเก็บผลประโยชน์ตลอดเวลาเช่าเมื่อครบกำหนดสัญญาแล้วโจทก์ยอมให้อาคารหรือถาวรวัตถุตกเป็นของวัดเกาะแก้วสุทธารามเมื่อโจทก์ก่อสร้างตึกแถวพิพาทขึ้นในที่ดินดังกล่าวแล้ว จำเลยได้เช่าซื้อ

ตีกแถวพิพาทจากโจทก์ แม้เมื่อครบกำหนดการเช่าที่ดินแล้วตีกแถวพิพาทจะตกเป็น
ของวัดเกาะแก้วสุทธาราม ก็เป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่จะว่ากล่าวกันต่างหาก แต่
ระหว่างโจทก์กับจำเลยย่อมมีผลผูกพันตามสัญญาเช่าซื้อที่ได้ทำกันไว้ และจำเลยได้
ปฏิบัติสัญญาเช่าซื้อโดยถูกต้องมิได้ผิดสัญญาแต่ประการใด โจทก์ไม่มีสิทธิที่จะขับไล่
จำเลยออกจากตีกแถวพิพาทหรือเรียกค่าเสียหายได้

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

(ก้าน อันนันทน์-อุดม เฟื่องฟุ้ง-อัมพร ทองประยูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>